

1508362-63.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/05/2022

... de COVID19). Nesse sentido, o E. TJSP: "Tráfico ilícito de entorpecentes - Recursos ministerial e defensivo - Disputa pela revisão das penas e do regime carcerário - Pena-base fixada com critério - Agravante da calamidade pública - Descabimento - Agente que não se prevaleceu da pandemia para praticar o crime - Precedentes do C. STJ - (...)" (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508362-63.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508362-63.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2081821/2020 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 6849855 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 1715/20/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2081821 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 1715/20/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HIGOR DA CRUZ SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MATHEUS HIGOR DA CRUZ SANTOS, narrando que por volta das 19 horas do dia 25 de março de 2020, no curso da Rua Doutor Luís Ayres, Itaquera, nesta Comarca, MATHEUS HIGOR DA CRUZ SANTOS (qual. fls. 52), durante período de calamidade pública por emergência sanitária, agindo em concurso com outros quatro indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Adelmo Silva Oliveira, subtraiu em proveito de todos, a motocicleta Honda/CG 160, placa DDO-9910/São Paulo-SP, um capacete, um aparelho de telefone celular, documentos e outros pertences, de propriedade do ofendido. Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo o artigo 157, § 2º, inciso

II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Decisão recebendo a denúncia no dia 24 de junho de 2020 como se vê às fs. 73-74.

Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação às fs. 166-182.

Certidão de antecedentes criminais do acusado às fs. 219-220.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 19 de maio de 2022, em que foram ouvidas a vítima e testemunhas e ao final colhido o interrogatório do acusado. Alegações finais do MP apresentado em audiência e da defesa, em sequência, apresentadas por memoriais (fls. 278/302).

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência de fs. 06-07, auto de reconhecimento de f. 15, auto de exibição/apreensão da res de f. 16, bem como pelos depoimentos pessoais colhidos não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

A vítima ADELMO SILVA OLIVEIRA afirmou em juízo que: "estava voltando do trabalho na sua moto, quando parou em um farol, e foi surpreendido por cinco rapazes, e um deles apontou uma arma de fogo dizendo 'perdeu, perdeu'. Afirma que levaram a moto, além de bolsa e celular. Narra que montaram na moto e fugiram pela via pública. Afirma que fez o reconhecimento pessoal na delegacia com certeza, no momento da captura. Por fim, narra que recuperou a moto, porém com avarias, e os demais bens não foram recuperados".

Destaque-se que a palavra da vítima não pode ser desprezada. Ao contrário, possui relevante valor probatório para a apuração de delitos como o presente, ainda mais quando ela se coaduna com os demais elementos coligidos aos autos. Nesse diapasão: "PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real - Recurso improvido neste aspecto" (TJSP - Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 16/04/09).

Ademais, não restou demonstrada qualquer rusga ou animosidade pretérita entre elas e a parte Ré que pudesse macular o depoimento ou tornar o processo um objeto de vingança pessoal.

Neste sentido:

"Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Ac. un., Câm. Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Releva notar, neste passo, que a palavra das vítimas deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

A testemunha policial ALEX PINTO DA SILVA disse em juízo que: "estava em patrulhamento quando se deparou com um indivíduo dirigindo uma moto e fazendo manobras arriscadas e sem capacete, bem como com a placa adulterada. Com isso, deu sinal de parada, mas a pessoa empreendeu fuga primeiro com a moto, e após colidir com ela, tentou seguir a pé, mas foi pego. Capturado, o Réu disse que a moto era objeto de roubo, mas não perguntou se o Réu participou efetivamente do roubo". O depoimento supra foi corroborado de forma firme e coerente pelo seu colega de fardas, o também policial MICHAEL DA SILVA CARDOZO.

O depoimento policial/GCM prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia/GCM que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o

rêu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC nº 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – j. 18/02/97).

Como deve ser em todos os ritos, o último ato da instrução foi o interrogatório do Réu MATHEUS HIGOR DA CRUZ SANTOS, que em sua autodefesa afirmou em juízo que: “pegou a moto emprestada de um colega seu, mas que não a roubou e nem sabe sobre esse crime anterior”. Negou, portanto, o cometimento do delito.

O roubo é crime material e a sua consumação se dá quando há inversão da posse, mediante emprego de violência ou grave ameaça em favor do agente, ainda que por pouco tempo e essa posse não seja mansa e pacífica. Trata-se da teoria da amotio. No caso dos autos, restou configurada tal inversão da posse, mormente pela distância percorrida entre o local da subtração e onde a res furtiva foi recolhida. Nos termos da Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Desta forma, verifica-se, no caso concreto, a consumação do delito (art. 14, I, do CP), tendo em vista que o bem móvel subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima, que somente foi recuperá-lo algum tempo depois, caracterizada a perfeita inversão da posse.

A prova oral é bastante contundente, tendo em vista que a vítima reconheceu o Réu de forma pessoal, quando colocado lado a lado com outras pessoas, cumprindo os ditames do artigo 226 do CPP.

O elemento subjetivo (dolo) restou devidamente caracterizado, inclusive o seu animus rem sibi habendi, ou seja, a vontade de se apossar perenemente da coisa. Presente o dolo específico, não há dúvidas da necessidade de condenação da parte Ré. Em igual sentido, o E. TJSP:

“Apelação Criminal – ROUBO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Conjunto acusatório suficiente para manter a condenação. Depoimentos das vítimas e das testemunhas presenciais. Quebra de sigilo. Desnecessidade. Prescindibilidade deste meio de prova ante o robusto e seguro conjunto de prova amealhado nos autos. Atipicidade do delito de roubo por ausência de animus rem sibi habendi. Não acolhimento. Subtração de coisa alheia móvel para si, mediante violência. Presença das elementares do tipo. Conduta típica e ilícita. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 0030059-51.2011.8.26.0562; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Santos – 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/10/2017; Data de Registro: 09/10/2017) (GRIFEI).

Ademais, presente a majorante referente ao emprego de arma de fogo (§2-Aº, I do artigo 157, do CP), tendo em vista que embora não apreendida a arma utilizada no delito, a vítima foi firme e categórica ao narrar que o agente estava armado e apontou a arma em sua direção, causando-lhe maior temor e desespero.

A possibilidade de comprovação do uso da arma de fogo por outros meios de prova, que não a pericial, é sobejamente reconhecida pela jurisprudência deste E. TJSP, senão vejamos:

APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pela utilização de arma de fogo, além de corrupção de menores. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas pelas palavras das testemunhas e pelos depoimentos dos policiais militares. Pleito de afastamento das causas de aumento de pena. Não cabimento.

Apreensão e perícia da arma de fogo que se revelam prescindíveis. Causa de aumento demonstrada por outros meios de prova. Testemunhas que foram contundentes sobre a utilização da arma de fogo e a comparsaria. Condenação mantida. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1530185-78.2019.8.26.0228; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021) (GRIFEI).

O roubo também é majorado pelo concurso de pessoas (inciso II do artigo 157, §2º), pois restou evidente a conjunção de vontades dos agentes (e friso que é indiferente, para fins de tipificação, a identificação ou não do coautor nestes autos), e a dinâmica dos fatos demonstram que cada um dos coagentes do delito teve papel importante na empreitada criminosa. Além disso, a vítima relatou, com segurança, a atuação coordenada e em comum propósito dos coautores, incluindo o acusado, o que demonstra cabalmente seu liame subjetivo.

Diante de tão robusto conjunto probatório, não há que se falar em insuficiência ou fragilidade da prova, tampouco em dúvida razoável que possa ensejar a absolvição do acusado, tampouco violação à cadeia de custódia da prova (art. 158-A do CPP). Assim sendo, e ausentes causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, a condenação pelo roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas é medida que se impõe para o Réu.

Passo à dosimetria da pena, observado o critério trifásico do artigo 68 do CP.

1ª FASE - O Réu possui Maus antecedentes. Isso porque possui uma condenação transitada em julgado em 07/03/2022 (fs. 219-220), em relação a fatos cometidos antes do que ora se apura. Assim sendo, como o cometimento do crime do presente processo se deu antes do trânsito em julgado daquele, não se pode falar em reincidência, mas passível o reconhecimento dos Maus antecedentes, de forma que sua pena deve ser majorada em um sexto (1/6). As demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP não ultrapassam a normalidade do tipo penal, já ponderada pelo legislador nas margens do preceito secundário do delito, pelo que fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, reclusão de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE - Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. A agravante do artigo 61, II, "j", do CP, diferente do que sustenta o I. membro do Parquet, não merece aplicação, uma vez que não restou demonstrado nos autos qualquer correlação entre o crime cometido e o fato de ter sido praticado durante situação de calamidade pública (pandemia de COVID19). Nesse sentido, o E. TJSP: "Tráfico ilícito de entorpecentes - Recursos ministerial e defensivo - Disputa pela revisão das penas e do regime carcerário - Pena-base fixada com critério - Agravante da calamidade pública - Descabimento - Agente que não se prevaleceu da pandemia para praticar o crime - Precedentes do C. STJ - (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1520681-77.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022) (GRIFEI).

3ª FASE - Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes, perfazendo um total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. Outrossim, considerando-se a necessária aplicação da majorante do uso de arma de fogo, aumento a pena do crime em 2/3, perfazendo o total de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Desta forma, a pena definitiva é fixada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, o regime inicial de cumprimento de pena não pode ser outro que não o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, "a" do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ministerial para fins de CONDENAR o Réu MATHEUS HIGOR DA CRUZ SANTOS como incurso no delito do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de

reclusão no regime inicial FECHADO, bem como, pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, cujo valor é fixado no mínimo legal, ante à ausência de informações quanto à situação econômica do acusado

Não havendo pedido expresso na inicial, deixo de fixar a indenização do artigo 387, IV do CPP, sob pena de violação do princípio da congruência (STJ - AgRg no AREsp 1309078 /PI).

Considerando o quantum de pena aplicado, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do CP, bem como a concessão do sursis penal, nos termos do artigo 77 do CP.

Considerando os motivos que ensejaram a prisão preventiva do Réu, devidamente explanados por este MM. Juízo, e não havendo qualquer alteração na situação fática que enseje a liberação provisória do mesmo, e ainda contando a gravidade em concreto do delito e sua reincidência, bem como o regime inicial fechado decretado, MANTENHO a prisão preventiva com base no artigo 387, § 1º do CPP.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe, mormente o TRE (art. 15, III da CRFB/88) e o IIRGD e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Decreto, em favor da União, a perda dos instrumentos, produtos e proveitos do crime em análise (art. 91, II do CP), ou seu valor equivalente, caso estes não sejam encontrados ou estejam no exterior (§1º).

Intime-se a vítima desta sentença, como quer o artigo 201, §2º do CPP.

Custas pelo réu, nos termos do artigo 804 do CPP, ficando-lhe concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 29 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA